

கணம் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் , கள்ளக்குறிச்சி

சி.சி.நெ. 97 / 2024

அரசு தரப்பில் காவல் ஆய்வாளர் அவர்கள்,

குற்றப்பிரிவு குற்ற புலனாய்வுத்துறை

விழுப்புரம்.

முறையிடுபவர்

-இடையே...

இரா.வரதராஜன்

2-ம் எதிரி

313 குவிமுசு / 351 BNSS கேள்விகளுக்கு எதிரி எழுத்து மூலமாக கொடுக்கும் பதில்

என்னுடைய பெயர் இரா.வரதராஜன். எனக்கு வயது 35. நான் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மூத்த தொழில்நுட்ப ஆலோசகராக தற்போது பணியாற்றி வருகிறேன். திருமணமாகி 8 வருடங்கள் ஆகிறது. மனைவி மற்றும் 5 வயது மகனுடன் திண்டிவனத்தில் தற்போது வசித்து வருகிறேன்.

இவ்வழக்கில் 2-ம் எதிரியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளேன். மேலும் இவ்வழக்கில் முதலாம் எதிரி திருமதி அறிவுச்செல்வி அவர்களின் மூத்த மகன் ஆவேன். எனது தாயார் திருமதி அறிவுச்செல்வி அவர்கள் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் உளுந்தூர்பேட்டை சார்பு நீதிமன்றங்களில் உதவியாளர், கட்டளை நிறைவேற்றுனர் என கடந்த 2008-ம் ஆண்டு முதல் 2018-ம் ஆண்டு வரை பணிபுரிந்த வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 27-ம் தேதி, விழுப்புரம் CBCID போலீஸார் என் மீது பல்வேறு குற்ற பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து கைது செய்தனர்.

கைதிற்கான காரணமாக எனது தாயார் திருமதி அறிவுச்செல்வி அவர்கள் பணிபுரிந்த காலத்தில் பல MCOP வழக்கிற்கு தொடர்புடைய காப்பிட்டு தொகையானது முறைகேடு செய்யப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் அவ்வாறு முறைக்கேடு செய்யப்பட்ட தொகை 9 லட்சம் என்னுடைய SBI வங்கி கணக்கிற்கு மோசடியாக பரிமாற்றம் செய்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டது.

மேலே கூறப்பட்ட குற்றத்திற்கு என்னுடைய தரப்பு விளக்கத்தினை மாண்புமிகு நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் :

முதலில் முறைகேடு செய்யப்பட்டு என்னுடைய SBI வங்கி கணக்கிற்கு மோசடியாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது குறித்து என்னை கைது செய்யும் நாள் வரை எனக்கு தெரியாது. மேற்சொன்ன பரிமாற்றமானது கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26-ம் தேதி நடைபெற்று இருக்கிறது.

அக்காலகட்டங்களில் நான் கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு பணி தொடக்க காலத்தில், சென்னையில் CHAIN-SYS PVT LTD எனும் நிறுவனத்தில் JUNIOR PROGRAMMER . ஆக வாய்ப்பு பெற்று பணி செய்து கொண்டிருந்தேன். அலுவலகத்தில் சேர்ந்த உடன் என்னுடைய பெயரில் "SALARY ACCOUNT" ஆனது UNION BANK OF INDIA வங்கியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது(Acc.No:497502010072206). நான் அந்த வங்கி கணக்கை மட்டுமே அக்காலகட்டங்களில் முழுமையாக உபயோகித்து கொண்டிருந்தேன்.

அதுமட்டுமில்லாமல், முறைக்கேட்டிற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட என்னுடைய SBI வங்கி கணக்கின் விவரங்கள் இவ்வழக்கின் முதலாம் எதிரியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள என்னுடைய தாயாருக்குத் தெரிந்திருந்தது.

எனக்கு புதிய "SALARY ACCOUNT" ஆனது பணியமர்த்திய அலுவலகத்தினால் திறக்கும் வரையில் SBI வங்கி கணக்கை முழுமையாக உபயோகித்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அதற்கு பின்பு SBI வங்கி கணக்கை பெரிதளவில் உபயோகிப்பது இல்லை.

இதற்கிடையில் என்னுடைய தங்கை திருமதி ருபஸ்ரீ அவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 1-ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. என்னுடைய தந்தை மறைந்து விட்டதால் தாயார் திருமதி அறிவுச்செல்வி அவர்கள் தான் குடும்ப பொறுப்புகளை

முன்னின்று நடத்தி வருகிறார். தங்கையின் திருமண செலவுகளையும் அவரே பார்த்துக்கொண்டார்.

நான் திருமணத்திற்கு முன்பு நடைபெறும் நிகழ்வுகளுக்கு பங்குப்பெற சென்னையில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சிக்கு சென்றேன். அப்போது எனது தாயார் என்னிடம் திருமண செலவுகளை சமாளிப்பதற்கு தன்னுடன் பணிப்புரியும் சக பணியாளர் ஒருவரிடம் கடன் கேட்டிருப்பதாக கூறினார். அவ்வாறு கடனாக பெற்ற பணத்தை என்னுடைய SBI வங்கியில் வரவு வைத்து திருமண செலவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று கூறினார். மேலும் நான் சென்னையில் இருப்பதால் என்னுடைய SBI வங்கி ATM அட்டையை தன்னிடம் கொடுத்துவிட்டு போக சொல்லி கேட்டார். ஆகையால் குடும்ப நம்பிக்கை மற்றும் அவசர தேவையை கருத்தில் கொண்டு, திருமணச் செலவுகளை மேற்கொள்ள தற்காலிகமாக ATM அட்டை என் தாயாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது; அதன் பின்னர் நடைபெற்ற எந்த வங்கி பரிவர்த்தனைகளிலும் எனக்கு அறிவும் தொடர்பும் இல்லை.

என் அறிவிலும், நம்பிக்கையிலும் இவ்வாறு தான் நிகழ்ந்துள்ளது.

என் SBI வங்கி கணக்கில் மோசடியாக தொகை வரவு வைக்கப்பட்டு உபயோகப்படுத்தப்பட்டது குறித்து தெரியவந்த பின்பு எனது SBI வங்கி கணக்கின் 2014-ம் ஆண்டு அறிக்கையை முழுமையாக ஆராய்ந்த பொழுது பல விவரங்கள் எனக்கு தெரியவந்தது.

எனது SBI வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்ட தொகை என்னுடைய ஓப்புதல் இன்றி மோசடியாக காசோலை மூலமாக கடந்த 26-April-2014-ம் தேதி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை என்னுடைய வங்கியில் வரவு வைக்கப்படுவதற்கு, நான் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு கையொப்பமிட்ட ஆவணங்களை வங்கிக்கோ அல்லது நீதிமன்றத்திற்கோ நான் சமர்ப்பிக்கவில்லை. ஆயினும் மோசடி தொகை எனது வங்கி கணக்கிற்கு வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக, இந்த தொகை எங்கிருந்து வந்தது என்ற விவரம் எனக்கு தெரியவில்லை. மேலும் மோசடியாகத்தான் வரவு வைக்கப்பட்டது என்ற விவரம் தற்போதுதான் தெரியவருகிறது. அந்த காலத்தில் என்னுடைய SBI வங்கி கணக்கு அதிகம் தேவைப்படாததால் மற்றும் வேலை மற்றும்

இடமாற்ற தூழ்நிலை காரணமாக SBI வங்கி கணக்கை சீரான முறையில் கண்காணிக்க முடியவில்லை.

குற்றம் நடந்த கால கட்டங்களில் நான் கள்ளக்குறிச்சியில் இல்லை, சென்னையில் உள்ள CHAIN-SYS PVT LTD என்ற நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தேன்.

மேலும் விசாரணை ஆறிக்கையின் படி, என்னுடைய பெயரில் எந்த ஒரு அசையா சொத்துக்களோ அசையும் சொத்துக்களோ 2014-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை இல்லை. இதன் மூலம் என்னுடைய வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்ட தொகை மூலம் நான் எந்த ஒரு பயனும் அடையவில்லை.

என் மீது இதற்கு முன்பு எந்த ஒரு குற்ற வழக்கோ அல்லது அவ பெயரோ சமுதாயத்தில் இல்லை. இப்படி நல்ல குடிமகனாக வாழ்ந்து வரும் என் மீது மோசடி பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்துள்ளது உள்ளப்படியாக மிகவும் வருத்தப்படுகிறேன். இந்த குற்ற வழக்கு சுமத்தப்பட்டு கைது நடவடிக்கைக்கு உள்ளதால் நிகழ்ந்த அவமானத்தால் நான் வசித்து வந்த கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து வெளியேறி கடந்த 4 ஆண்டுகளாக திண்டிவனத்தில் வசித்து வருகிறேன்.

என் அறிவும் ஒப்புதலும் இல்லாமல் மற்றும் எந்த வித தொடர்பும் இன்றி, எனது வங்கி கணக்கில் தொகை ரூபாய் 9 லட்சம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நான் தெளிவாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதனுடன் தொடர்புடைய எந்த வங்கி பரிவர்த்தனைகளிலும் நான் எந்த விதத்திலும் பங்கெடுக்கவில்லை. இருப்பினும், இவ்விஷயத்தில் மாண்புமிகு நீதிமன்றம் ஏதேனும் உத்தரவு பிறப்பித்தால், அதனை மதித்து முழுமையாக ஒத்துழைக்கத் தயாராக இருக்கிறேன்.

மேற்கண்ட அனைத்து உண்மைகள், ஆதாரங்கள் மற்றும் தூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில், எனக்கு எந்தவித குற்றத் தொடர்பும் இல்லாத இந்த வழக்கில் இருந்து என்னை விடுவிக்குமாறு மாண்புமிகு நீதிமன்றத்தினை தாழ்மையுடன் விண்ணப்பிக்கிறேன்.

வழக்கின் 2-ம் எதிரி தரப்பின் ஆவணங்கள் பட்டியல்

ஆ.எண்	ஆவணம்	ஆவணத்தின் தன்மை
1	தங்கையின் திருமண அழைப்பு.	தங்கையின் திருமணம் நடைபெற்றதற்கான சான்று.
2	சென்னையில் நான் பணிபுரிந்த நிறுவனத்தின் பணி ஆணை கடிதம்.	சென்னையில் மேற்சொன்ன நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்ததற்கான சான்று.
3	பணிபுரிந்த நிறுவனத்தால் தரப்பட்ட ஊதிய சீட்டு முறையே மார்ச் /2014, ஏப்ரல் /2014, மே/2014, ஜூன்/2014	ஊதிய சீட்டில் நான் எத்தனை நாட்கள் பணிக்கு வந்திருக்கிறேன் என்ற குறிப்பு குற்றம் நடந்த காலகட்டங்களில் நான் அங்கு இல்லை என்பதற்கான சான்று.
4	பணிபுரிந்த நிறுவனத்தால் தொடங்கப்பட்ட சம்பள கணக்கின்(Salary Account) 2014- ம் ஆண்டு வங்கி அறிக்கை .	மேற்சொன்ன காலகட்டங்களில் நான் எனது சம்பள கணக்கு வங்கியின் ATM அட்டையை மட்டுமே உபயோகித்து கொண்டிருந்தேன் என்பதற்கான சான்று.
5	தங்கையின் திருமண நிகழ்விற்கு விடுப்பு வேண்டி அளித்த மின்னஞ்சல் கோரிக்கை.	திருமண நிகழ்வு மற்றும் சென்னையில் தங்கியிருந்தேன் என்ற எனது விளக்கத்தினை இது உறுதிப்படுத்தும்.